فى بدنه أوثوبه الذى عليه غسل كل مايدركه بصره من بدنه أوثوبه لان خفيت النجاسة فى صحراء أوحوش واسع ونحوهما فانه لايجب غسل جميعه ويصلى فيهما بلا تحرّ

* (فصل * المسكر المائع) نجس سواء كان خمرا أوغيره مما فيه شدة مطربة (وكذا الحشيشة) المسكرة نجسة قاله فى شرح المنتهى وكذا فى الاقناع ظاهره أميعت أولا (وما لايؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة) أى فى الخلقة (نجس) فدخل فيما لايؤكل من الطير سباعها كالعقاب والصقر والحدأة والبومة ومايأكل الجيف منها كالنسر والرخم وعقعق وغراب بين وابقع ودخل فيما لايؤكل من البهائم الفيل والبغل والحمار وسباعها مما فوق الهر كالاسد والنمر والذئب والفهد والكلب وابن آوى والدب والقرد وما تولد بين مأكول وغيره كالسمع ولد الضبع من الذئب (ومادونها) أى الهرة أومثلها (فى الخلقة) طاهر وذلك (كا) لفأس والنسناس وابن عرس والقنفذ و(الحية) ولم أرها لغيره (والفار) صرح بذلك كله الا الحية فى شرح المنتهى (والمسكر غير المائع) كجوزة الطيب (فطاهر وكل ميتة نجسة) طاهرة فى الحياة أولا (غير ميتة الآدمى) فانها طاهرة لانه اذا نجس بالموت لم يطهر بالغسل كالحيوانات التى تنجس بالموت وحكم اجزاء الآدمى وابعاضه حكم جملته (و) غير ميتة (السمك) وسائر حيوانات البحر مما لايعيش الا فى الماء لانها لو كانت نجسة لم يبح أكلها (و) كذا الجراد (ومالا نفس) أى لادم (له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث) والعنكبوت والصراصر ان لم تكن متولدة من النجاسة طاهر (وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه وودية ولبنه طاهر) وأما ما كان أكثر علفه النجاسة قبل حبسه ثلاثا فبوله ولبنه وبيضه نجس (وما) ذكر من البول وغيره اذا كان مما (لايؤكل) كالهر والفار (نجس) ولايعفى عن يسير شئ منها لان الاصل عدم العفو عن النجاسة الا ماخصه الدليل (الا منى الآدمى) فطاهر قال فى الاقناع ولو خرج بعد استجمار انتهى والمراد بالاستجمار ما استوفى الشروط (ولبنه) أى الآدمى (فطاهر والقيح) نجس (والدم) نجس الا دم الشهيد عليه فانه طاهر (والصديد نجس لكن يعفى فى الصلاة عن يسير) لا كثير (منه) أى من الدم والقيح والصديد ولو من غير مصل لان الانسان غالبا لايسلم منه وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ولانه يشق التحرز منه فعفى عن يسيره كاثر الاستجمار وفهم من قوله فى الصلاة انه لايعفى فى المائع والمطعوم عن شئ منه ولو لم يدركه الطرف كالذى يعلق بأرجل الذباب صرح به فى الاقناع وقدر المعفو عنه الذى (لم ينقض) الوضوء (اذا كان من حيوان طاهر فى الحياة) آدميا كان أوغيره يؤكل كالابل والبقر أولا كالهر بخلاف الحيوان النجس كالكلب والبغل والحمار فلايعفى عن شئ مما ذكر منه (ولو) كان (من دم حائض) أونفساء أومستحاضة (ويضم يسير) نجس يعفى عن يسيره (متفرق بثوب) واحد كما لو كان بثوب بقع من دم أوقيح فان كان يسير يضمه كثيرا منع من الصلاة فيه (لا) ان كان فى (أكثر) من ثوب فانه لايضم ويكون لكل ثوب حكم بنفسه قال فى شرح الاقناع ولو كانت النجاسة فى شئ صفيق قد نفذت فيه من الجانبين فهى نجاسة واحدة وان لم تتصل بل كان بينهما شئ لم يصبه الدم فهما نجاستان اذا بلغا لوجههما قدرا لايعفى عنه لم يعف عنها كجانبى الثوب

انتهى